

INFORME Nº 78/2022/COGE/SCO

PROCESSO Nº 53500.011614/2022-66

INTERESSADO: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. ASSUNTO

1.1. Instauração de Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado) por descumprimento do art. 146 da LGT, do art. 8º do Regulamento Geral de Interconexão (RGI) e do art. 19 do Regulamento do Serviço Móvel Pessoal (RSMP).

2. REFERÊNCIAS

- 2.1. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988;
- 2.2. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 – Lei Geral de Telecomunicações (LGT).
- 2.3. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
- 2.4. Regimento Interno da Anatel (RIA), aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013;
- 2.5. Regulamento Geral de Interconexão (RGI), aprovado pela Resolução nº 693, de 17 de julho de 2018;
- 2.6. Regulamento do Serviço Móvel Pessoal (RSMP), aprovado pela Resolução nº 477, de 7 de agosto de 2007 e alterado pela Resolução nº 627, de 28 de novembro de 2013;
- 2.7. Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 738, de 21 de dezembro de 2020;
- 2.8. Processo nº 53508.000370/2019-11.

3. ANÁLISE

3.1. Trata-se de proposta de instauração de Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações - Pado, nos moldes do art. 80 do Regimento Interno da Anatel - RIA, em face da OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - "OI", inscrita no CNPJ sob o nº 76.535.764/0001-43, prestadora do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) e do Serviço Móvel Pessoal (SMP), diante dos indícios de violação, pela prestadora, de suas obrigações de interconexão, em descumprimento do art. 146 da Lei nº 9.472/1997 (LGT), e do art. 8º do Regulamento Geral de Interconexão (RGI), aprovado pela Resolução nº 693, de 17 de julho de 2018, nos moldes apontados no Relatório de Fiscalização nº 02/2019/GR02FI3/GR02/SFI (cópia anexada aos autos - SEI nº 8116703).

I- DO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO:

3.2. Nos autos do Processo nº 53508.000370/2019-11, instaurado para verificação de compromissos de interconexão por parte do Grupo Econômico Oi, foi produzido o mencionado Relatório de Fiscalização nº 02/2019, apontando os procedimentos e técnicas utilizados na fiscalização, bem como as conclusões alcançadas pela área técnica competente.

3.3. Foram verificadas, além das obrigações de interconexão da OI, as funcionalidades relativas ao Sistema SAGA. Entretanto, eventuais inconformidades encontradas na operação deste sistema não devem ser objeto de análise neste processo sancionatório, haja vista que o sistema não se relaciona com a prestação dos serviços, mas cuida-se de ferramenta de testes e utilizada como instrumento na atividade de fiscalização.

3.4. Ao longo das diligências de fiscalização ocorridas no ano de 2019, a equipe de fiscalização realizou diversos testes nas redes fixa e móvel, e comunicou a operadora sobre os problemas encontrados, dando a oportunidade para que a empresa pudesse corrigir eventual erro ou apresentar justificativa razoável.

3.5. Realizou-se então um segundo conjunto de testes na rede fixa, a partir das planilhas preenchidas pela operadora, tendo a fiscalização analisado os problemas não solucionados, conforme se constata do documento SEI nº 8117099, extraído do processo de fiscalização.

3.6. Restaram confirmados o não completamento das 370 (trezentos e setenta) chamadas indicadas na tabela de fls.8/9 da cópia do Relatório de Fiscalização anexada aos presentes autos (SEI nº 8116703), sem que pudesse ser identificada alguma providência por parte da OI no sentido de sanar a irregularidade.

3.7. Ademais, verificou-se bloqueios indevidos de chamadas tanto na rede fixa quanto na rede móvel da prestadora.

3.8. Neste sentido, a fiscalização concluiu que ocorreu o bloqueio de 211 (duzentas e onze) chamadas quando utilizados os CSPs 41, 21 e 15 nos testes realizados em ambas as redes, conforme indicado na tabela de fl. 13 do Relatório de Fiscalização (SEI nº 8116703).

II - DA ANÁLISE QUANTO AOS INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE INFRAÇÃO PELA OI S/A

3.9. As irregularidades apontadas no Relatório que foram corrigidas pela prestadora ao longo dos trabalhos de fiscalização não devem ser objeto de sancionamento, não tendo sido identificado nexo de causalidade entre a falha e uma eventual conduta da prestadora, o que somente seria possível mediante decisão fundamentada, adotada ao longo do processo sancionatório, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3.10. Ademais, a correção imediata da falha, mediante simples comunicação da equipe de fiscalização, ensejou a cessação de eventual dano ao serviço e aos usuários, sem que pudessem ser constatados efeitos relevantes que pudessem legitimar a aplicação de sanção.

3.11. Foram também constatadas falhas que a prestadora alega terem sido causadas por fatores externos, ou pela conduta de outras operadoras. Nestes casos, por haver a necessidade de dilação probatória acerca de eventuais excludentes de responsabilidade da OI, entende-se que o Pado deve ser instaurado também para apurar estes indícios de infração, o que não obsta a descaracterização destas infrações ao longo da instrução do processo, caso seja provada a ocorrência de caso fortuito, força maior, ou fato de terceiro.

3.12. A fiscalização também verificou que os 370 (trezentos e setenta) problemas de não completamento de chamadas e os 211 (duzentos e onze) bloqueios de chamadas, apontados em itens precedentes do presente Informe, não foram devidamente justificados ou corrigidos pela prestadora, havendo indícios de violação às regras de interconexão pela empresa.

3.13. Ademais, constatou-se, nos testes realizados na cidade de Petrópolis, a correção dos problemas verificados em chamadas para os números de emergência 153, 191, e 197. Entretanto, a fiscalização apontou que "*não foram solucionados os problemas para chamadas direcionadas ao Serviço de Emergência 194 e nos demais casos apontados na Correspondência eletrônica nº 3952435*" (p. 7, item 9.3 do Relatório de Fiscalização SEI nº 8116703).

3.14. Por fim, verificou-se também a inoperância do Serviço de Emergência 199 nos testes realizados nos terminais do CN 86 (PI) e 84 (RN), tendo a fiscalização, entretanto, indicado que a falha ocorreu, no primeiro caso, "*em razão da ausência de implementação do serviço pelo cliente (SEI nº 4555714)*", e, no segundo, "*devido à inadimplência no pagamento de tarifa do terminal convertido (84) 3232-1146*", conforme documento de SEI nº 4555824.

TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO E DAS SANÇÕES APLICÁVEIS

3.15. Diante do exposto, verifica-se a existência de indícios de infração ao dever de prover interconexão, aplicável às prestadoras de serviços de telecomunicações. Neste sentido, o art. 146, inciso I, da LGT, torna obrigatória a interconexão entre as redes, na forma da regulamentação. No mesmo sentido,

o art. 8º da Resolução nº 693/2018 estabelece que "*as prestadoras de Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo, no regime público ou privado, são obrigadas a tornar suas redes disponíveis para Interconexão quando solicitado por outras prestadoras de Serviço de Telecomunicações de interesse coletivo*".

3.16. Ademais, a prestadora infringiu seu dever de assegurar o acesso gratuito aos serviços de emergência, estabelecido pelo art. 19 do Regulamento do Serviço Móvel Pessoal (RSMP).

3.17. Eis a redação dos dispositivos violados:

Lei nº 9.472/97 (LGT):

Art. 146 As redes serão organizadas como vias integradas de livre circulação, nos termos seguintes:

I - é obrigatória a interconexão entre as redes, na forma da regulamentação;

Resolução nº 693/2018 (RGI):

Art. 8º As prestadoras de Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo, no regime público ou privado, são obrigadas a tornar suas redes disponíveis para Interconexão quando solicitado por outras prestadoras de Serviço de Telecomunicações de interesse coletivo.

Resolução nº 477/2007 (RSMP):

Art. 19 A prestadora deve assegurar o acesso gratuito de todos os seus Usuários aos serviços públicos de emergência fixados em regulamentação editada pela Anatel. ([Redação dada pela Resolução nº 627, de 28 de novembro de 2013](#)). ([Revogado pela Resolução nº 738, de 21 de dezembro de 2020](#)).

§ 1º A gratuidade se estende aos valores associados à condição de Usuário Visitante. ([Redação dada pela Resolução nº 627, de 28 de novembro de 2013](#)). ([Revogado pela Resolução nº 738, de 21 de dezembro de 2020](#)).

§ 2º A prestadora, em conjunto com as demais envolvidas na chamada, deve encaminhar as chamadas de emergência ao respectivo serviço público de emergência. ([Redação dada pela Resolução nº 627, de 28 de novembro de 2013](#)). ([Revogado pela Resolução nº 738, de 21 de dezembro de 2020](#)).

§ 3º A prestadora deve, após solicitação dos responsáveis pelos serviços públicos de emergência, encaminhar, respeitadas as limitações tecnológicas, as mensagens de texto de seus Usuários destinadas ao respectivo serviço público de emergência. ([Redação dada pela Resolução nº 627, de 28 de novembro de 2013](#)). ([Revogado pela Resolução nº 738, de 21 de dezembro de 2020](#)).

§ 4º A Prestadora de SMP deve disponibilizar, aos responsáveis pelos serviços públicos de emergência, o acesso à informação sobre a localização das Estações Móveis originadoras das chamadas ou das mensagens de texto destinadas ao respectivo serviço público de emergência. ([Redação dada pela Resolução nº 627, de 28 de novembro de 2013](#)). ([Revogado pela Resolução nº 738, de 21 de dezembro de 2020](#)).

§ 5º Os aspectos técnicos e operacionais relacionados aos §§ 3º e 4º serão propostos e revistos periodicamente por Grupo de Trabalho, sob a coordenação da Agência, com participação dos prestadores de SMP e dos responsáveis pelos serviços públicos de emergência que manifestarem interesse, cabendo à Anatel aprovar tais aspectos por meio de Ato do Superintendente responsável. ([Redação dada pela Resolução nº 627, de 28 de novembro de 2013](#)). ([Revogado pela Resolução nº 738, de 21 de dezembro de 2020](#)).

§ 6º Entre os aspectos técnicos e operacionais a que se refere o parágrafo anterior, poderão constar, entre outros, cronograma de implementação, topologia de rede, formas de conexão, requisitos mínimos de qualidade, parâmetros de localização da Estação Móvel do Usuário originador da chamada ou da mensagem e granularidade dos locais de entrega. ([Redação dada pela Resolução nº 627, de 28 de novembro de 2013](#)). ([Revogado pela Resolução nº 738, de 21 de dezembro de 2020](#)).

§ 7º Quando marcado o código 112 ou o código 911, as chamadas devem ser redirecionadas e encaminhadas ao respectivo serviço público de emergência brasileiro. ([Redação dada pela Resolução nº 627, de 28 de novembro de 2013](#)). ([Revogado pela Resolução nº 738, de 21 de dezembro de 2020](#)).

§ 8º Não será devido qualquer tipo de remuneração às prestadoras envolvidas nas chamadas ou nas mensagens destinadas aos serviços públicos de emergência. ([Redação dada pela Resolução nº 627, de 28 de novembro de 2013](#)). ([Revogado pela Resolução nº 738, de 21 de dezembro de 2020](#)).

3.18. Nada obstante a revogação do art. 19 do RSMP, com redação dada pela Resolução nº 627/2013, pela nova Resolução nº 738/2020, que alterou o Regulamento dos Serviços de

Telecomunicações para incluir disposições sobre sigilo, prevenção à fraude e ações de apoio à segurança pública, não restam dúvidas que o mencionado art. 19 do RSMP encontrava-se, à época dos fatos, em plena vigência.

3.19. Neste sentido, verifica-se que a Resolução nº 738 entrou em vigor em 04/01/2021, por força de seu art. 7º, enquanto os fatos objeto da presente análise foram constatados ao longo do ano de 2019, época em que o art. 19 do RSMP encontrava-se em plena vigência.

3.20. Ocorre que referida Resolução nº 738/2020 adotou uma solução de continuidade normativa em relação à regra anterior, reproduzindo a obrigação ali contida e acrescentando novos detalhes acerca deste dever regulamentar das prestadoras, conforme se verifica de seus artigos 65-A a 65-G, razão pela qual, mesmo que a nova regra fosse aplicável ao presente caso (o que não ocorre, pelas razões expostas), ainda assim a aplicação de sanção se revelaria legítima.

3.21. De acordo com o art. 80, I, do RIA, deverá ser instaurado o Pado para apurar os indícios de infração verificados mediante Despacho Ordinatório de Instauração, expedido pela autoridade competente, no caso, o Gerente de Controle de Obrigações Gerais, apontando os fatos em que se baseia, as normas definidoras da infração e as sanções aplicáveis, devendo a prestadora ser intimada para oferecer sua defesa no prazo de 15 (quinze) dias e apresentar ou requerer, de forma especificada, as provas que julgar cabíveis. A intimação deve apontar os fatos em que se fundamenta, as normas definidoras da infração e as sanções aplicáveis, nos moldes do art. 82, I e II, ambos do RIA, a seguir transcritos:

Art. 82. O Pado observará as seguintes regras e prazos:

I - a expedição de documento específico, denominado Despacho Ordinatório de Instauração, pela autoridade competente, apontando os fatos em que se baseia, as normas definidoras da infração e as sanções aplicáveis;

II - o interessado será intimado, por qualquer um dos meios indicados no [art. 110](#), para, em 15 (quinze) dias, oferecer sua defesa e apresentar ou requerer, de forma especificada, as provas que julgar cabíveis, devendo a intimação apontar os fatos em que se baseia, as normas definidoras da infração e as sanções aplicáveis;

(...)

3.22. No exercício da competência sancionatória prevista no art. 19 da LGT, e após o trâmite regular do Pado, caso confirmados os indícios de infração apontados pela fiscalização, estará a infratora sujeita às sanções elencadas no art. 173 da mesma lei, *in verbis*:

Art. 19. À Agência compete adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, e especialmente:(...)

(...)

V - editar atos de outorga e extinção de direito de exploração do serviço no regime público;

VI - celebrar e gerenciar contratos de concessão e fiscalizar a prestação do serviço no regime público, aplicando sanções e realizando intervenções;

XI - expedir e extinguir autorização para prestação de serviço no regime privado, fiscalizando e aplicando sanções; (grifo nosso)

(...)

Art. 173. A infração desta Lei ou das demais normas aplicáveis, bem como a inobservância dos deveres decorrentes dos contratos de concessão ou dos atos de permissão, autorização de serviço ou autorização de uso de radiofrequência, sujeitará os infratores às seguintes sanções, aplicáveis pela Agência, sem prejuízo das de natureza civil e penal:

I - advertência;

II - multa;

III - suspensão temporária;

IV - caducidade;

V - declaração de inidoneidade.

4.1. Diante do exposto no presente Informe, conclui-se pela instauração de Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado), por meio de Despacho Ordinatório a ser expedido pelo Gerente de Controle de Obrigações Gerais, em desfavor da OI S.A, por indícios de violação do art. 146 da LGT, do art. 8º do anexo à Resolução nº 693/2018, que aprovou o Regulamento Geral de Interconexão, e do art. 19 do anexo à Resolução nº 477/2007, que aprovou o Regulamento do Serviço Móvel Pessoal - RSMP.



Documento assinado eletronicamente por **Sami Benakouche, Gerente de Controle de Obrigações Gerais**, em 08/02/2023, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **8050262** e o código CRC **9B7A2915**.